الملـــــخص
في علـــم الفـــــرائض

إعداد: فضيلة الشيخ محمد شيخ عبدالله آدم.

حقوق الطبع محفوظة للناشر

معهد الإمام مالك الإسلامي للنشر والتوزيع

قاريسا ـ كينيا



مُقَدِّمَة

الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً ، وبعد :

فهذه رسالة في علم الفرائض مختصرة، دانية القطاف يانعة الثمرة، وافية بجمل هذا الفن ومفرداته، جامعة لمتفرقه وشتاته، مختصر لمسائله، حاوية المهم من أدلته ومستنداته، لم تكن المختصرات بأيسر منها، ولم تفضلها المطولات بزيادة عنها، جمعتها رجاء الثواب ونصحاً للقاصرين مثلي من الطلاب.

وبعد هذا فإن الله يأبى أن تكون العصمة لغير كتابه وكلما هذه الرسالة وبدا لي فيه بحذفٍ أو إضافةٍ، أو تعديلٍ أو تغييرٍ تذكرت ماقاله القاضي البيساني واصفاً حالي وحال أمثالي: " إني رأيت أنه لا يكتب إنسانٌ كتاباً في يومه إلا قال في غده لو غير هذا لكان أحسن ولو زيد هذا لكان يستحسن ولو قُدِّم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل".

وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر، فرحم الله من اطلع هذه الرسالة على خلل فقرأ فأرشدني فأكرمني بتوجيهاته.

هذا وأسأل الله عزوجل أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم، ويجعله ذخراً لي يوم لقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه.

أولاً: تعريف الفرائض لغة واصطلاحاً:

الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة : أي مقدّرة.

الفرائض: لغة التقدير ومنه قوله تعالى:﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾(١).

والفرض شرعاً: نصيب مقدرٌ في الشرع للوارث وعلم الفرائض شرعاً: هو فقه المواريث وعلم الحساب الموصل لمعرفة ما يخص كل ذي حق من التركة، وقيل هو علم بقواعد فقهية وحسابية يعرف بها نصيب كل وارث من التركة.

ويقال لعلم الفرائض وعلم المواريث جمع ميراث. قال الله تعالى : (ولله ميراث السموات والأرض)

(١) سورة البقرة:٢٣٧.

ثانياً: مشروعية الإرث

ولا شك أن الإرث مشروع في الإسلام ومقرر بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة ولا شك أيضا أن من أنكر مشروعيته فهو كافر مرتد عن الإسلام قال تعالى: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝٧﴾(١).

وآيات المواريث معروفة واضحة في تقرير مشروعية الإرث .

أما الحديث : فقوله عليه الصلاة والسلام :**أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ**(٢).

والإجماع منعقد على تشريع الإرث لم يخاف في ذَلك أحد من المسلمين.

---

(١) سورة النساء:٧

(٢)متفق عليه:أخرجه البخاري في "صحيحه" (٨ / ١٥١) برقم: (٦٧٣٧) (كتاب الفرائض ، باب ميراث الجد مع الأب والإخوة) (بهذا اللفظ) ، ومسلم في "صحيحه" (٥ / ٥٩) برقم: (١٦١٥) (كتاب الفرائض ، باب ألحقوا الفرائض بأهلها) (بمثله.) .

ثالثاً: عناية الصحابة والفقهاء بعلم المواريث:

لقد تتابعت عناية الصحابة رضوان الله عليهم بعلم الفرائض تعلُّماً وتعليماً، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه" تعلموا الفرائض فإنها من دينكم".

وقد اشتهر بين الصحابة رجال أتقنوا هذا العلم، كعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعاً.

وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن ثابت بالتقدم بهذا العلم فقال" أفرضكم زيد بن ثابت".

قال الرحبي:

وأنَّ زَيـداً خُـصَّ لا مَحالَـه ... بِـمَا حَبـاهُ خـاتَمُ الرِّسَـالَه
مِـن قَولِـهِ في فَضـلِهِ مُنبِّهـا ... (أفرَضُكُمْ زَيدٌ) وناهيكَ
فكـانَ أولَى بِاتِّبـاعِ التَّـابعي ... لا سِـيَّمَا وقَـد نَحـاهُ

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : من يسأل عن الفرائض فليأت زيداً بن الثابت .

وروي عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال يوم موت زيد : اليوم مات عالم المدينة .

وحذا التابعون رضي الله عنهم حذو الصحابة في إكبار هذا العلم والإقبال عليه ، وتعلمه وتعليمه ، واشتهر من بينهم الفقهاء السبعة المعروفون رحمهم الله تعالى ، وهم : سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، والقاسم بن محمد ، وخارجة بن زيد ، وأبوبكر بن حارث بن هاشم ، وسليمان بن يسار ، وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود.

ومن بعد هؤلاء كثير من علماء أتباع التابعين ومن بعدهم. فرحمهم الله جميعاً وأسكنهم فسيح جناته.

رابعاً: الترغيب في تعلم علم الفرائض وتعليمه:

لقد حث النبي المصطفى – صلى الله عليه وسلم – المسلمين على تعلم علم المواريث، ورغبهم فيه، وحذر من إهماله والإعراض عنه.

روى الحاكم ، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: " تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن هذا العلم سيقبض، وتظهر الفتنُ، حتى يختلف الرجلان في الفريضة، فلا يجدون من يفصل بينهما "(١).

وروى ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: " تعلموا الفرائض فإنها من دينكم، وإنها نصف العلم، وإنه أول علم ينزع من أمتي "(٢).

---

(١) أخرجه الحاكم في "مستدركه" (٤ / ٣٣٣) برقم: (٨٠٤٦) (كتاب الفرائض ، تعلموا القرآن وعلموه الناس). وصححه الحاكم كما في المستدرك، وقال ابن حجر رواته موثقون إلا أنه اختلف فيه على عوف الأعرابي اختلافا كثيرا، تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي: (٣ / ١٧٨) ، وضعفه الألباني كما في مشكاة المصابيح (١/ ٩١).

(٢) أخرجه ابن ماجه في "سننه" (٤ / ٢٣) برقم: (٢٧١٩) (أبواب الفرائض ، باب الحث على تعليم الفرائض) (بهذا اللفظ) والبيهقي في "سننه الكبير" (٦ / ٢٠٨) برقم: (١٢٣٠٣) (كتاب الفرائض ، باب الحث على تعليم

قال الرحبي :

علماً بأن العلم خير ما فيه وأولى ما له العبد دعي
وأن هذا العلم مخصوص قد شاع فيه عند كل العلما
بأنه أول علم يُفقد في الأرض حتى لا يكاد

قيل: إنه نصف العلم، باعتبار أن للإنسان حالتين:

حالة حياة، وحالة موت، فحالة الحياة تتعلق بالصلاة، والزكاة وغيرهما، وحالة الموت تتعلق بقسمة التركة، والوصايا وغيرهما.

ومنه أيضاً قول الحبيب صلى الله عليه وسلم : (العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل، آية محكمة، وسنة قائمة، وفريضة عادلة)(١).

خامساً: الحقوق المتعلقة بتركة الميت:

يتعلق بتركة الميت خمسة حقوق وهي:

الفرائض) (بنحوه.) والدارقطني في "سننه" (٥ / ١١٧) برقم: (٤٠٥٩) (كتاب الفرائض ،) (بنحوه.) والطبراني في "الأوسط" (٥ / ٢٧٢) برقم: (٥٢٩٣) (باب الميم ، محمد بن نصر الصائغ البغدادي) (بمثله.)، وضعفه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجة (٦/ ٢١٩).

(١)أخرجه أبو داود في "سننه" (٣ / ٧٨) برقم: (٢٨٨٥) (كتاب الفرائض ، باب ما جاء في تعليم الفرائض) وابن ماجه في "سننه" (١ / ٣٧) برقم: (٥٤) (أبواب السنة ، باب اجتناب الرأي والقياس)

١) الديون المتعلقة بأعيان من التركة قبل الوفاة(مثل الرهن).

٢) تجهيز الميت، فإن تجهيزه مقدم على بقية الديون وإنفاذ الوصية وعلى حق الورثة.

٣) الديون المتعلقة في ذمة الميت، كالزكاة، والنذر والكفارة، لأنها مؤخرة عن مؤنة التجهيز ومقدمة على الوصية وحق الورثة.

٤) الوصية من ثلث ما بقي من ماله، وهو مؤخرة عن الديون بالإجماع ومقدمة على حق الورثة.

٥) الإرث، وهو آخر الحقوق المتعلقة بالتركة ويقسم بين أفراد الورثة حسب أنصابهم.

سادساً: آيات المواريث:

قال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ

ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ١١﴾(١).

قال تعالى: ﴿۞ وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ ١٢﴾(٢).

قال تعالى: ﴿يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٞۚ فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّواْۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ ١٧٦﴾(٣).

(١) سورة النساء:١١

(٢) سورة النساء:١٢

(٣) سورة النساء:١٧٦

و عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: **أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ**(١).

سابعاً: طرق دراسة الفرائض

هناك طريقتان مشهورتان لدراسة علم الفرائض:

الطريقة الأولى :

أن يذكر أصحاب كل فرض على حدة فيقال مثلا:

المستحقون للنصف خمسة وهم : الزوج والبنت وبنت الإبن والأخت الشقيقة والأخت لأب ويذكر شروط إرثهم للنصف ، والمستحقون للربع اثنان : وهما الزوج والزوجة ويذكر شروط إرثهم للربع ، والمستحقون للثمن واحدة ، وهي الزوجة إذا كان معها فرع وارث ، والمستحقون للثلثين أربعة ، وهم البنتان فأكثر، وبنتا ابن فأكثر، والأختان الشقيقتان فأكثر ، والأختان لأب فأكثر، ويذكر شروط إرثهم للثلثين ،والمستحقون للسدس سبعة :

---

(١)متفق عليه:أخرجه البخاري في "صحيحه" (٨ / ١٥١) برقم: (٦٧٣٧) (كتاب الفرائض ، باب ميراث الجد مع الأب والإخوة) (بهذا اللفظ) ، ومسلم في "صحيحه" (٥ / ٥٩) برقم: (١٦١٥) (كتاب الفرائض ، باب ألحقوا الفرائض بأهلها) (بمثله.) .

وهم : الأب ، والجد الصحيح ، والأم ، وبنت الابن ، وأخت لأب ، والجدة الصحيحة والأخ أو الأخت لأم. ويذكر شروط إرثهم للسدس.

الطريقة الثانية :

أن يذكر صاحب كل فرض على حدة وبيان أحواله كلها

فمثلا يقال الزوج له حالتان ،وهما :النصف ، والربع ، ويبين متى يرث النصف، ومتى يرث الربع.

والزوجة لها حالتان وهما : الربع والثمن ، ويبين متى ترث الربع ومتى ترث الثمن وهكذا كل وارث ممن يرثون بالفرض.

تدرج الإرث في التشريع الإسلامي

معلوم أن الإرث في النظام الجاهلي كان مبناه على العلاقة النسبية والعلاقة السببية.

أما العلاقة النسبيةفهي علاقة القرابة ، ولكن لا يرث عندهم إلا من يقدر على حمل السلاح.

فلا يرث عندهم إلا الذكور البالغون ، أما النساء والصبيان فلا يرثان.

أماالعلاقة السببية فتشمل :

أ- التبني : وهو أن يضم شخص ابن غيره إلى نفسه ، فيحمل اسمه وينقطع صلته بأبيه الحقيقي ، أي أن الولد المتبني كالولد الصلبي ، وعلى هذا فإنه يستحق الإرث إذا كان بالغاً ، وتحرم عليه زوجة من تبناه.

ب- الحلف : هو أن يتحالف اثنان على حماية كل منهما للآخر بهذا التحالف : دمي دمك ، وهدمي هدمك ، وترثني وأرثك ، وهذا يسمى ميراث الحلف ، وقد أقره الإسلام في بادئ الأمر ثم نسخه.

ثم جاء الإسلام ليشرع للناس نظامه المحكم وكان ذلك متدرجا على المراحل.

١- المرحلة الأولى : مرحلة الإقرار والموافقة

وذلك بأن جعل من أسباب الميراث المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، قال تعالى: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ

وَٱلَّذِينَ عَقَدَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ فَـَٔاتُوهُمۡ نَصِيبَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾﴾(١).

وعن ابن عباس كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك الأنفال قال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنۢ بَعۡدُ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ مَعَكُمۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ مِنكُمۡۚ وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ ﴿٧٥﴾﴾(٢).

٢- المرحلة الثانية مرحلة التغيير :

ثم نسخ الله عز وجل أي سبب للميراث إلا سبب الرحم ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وورث بعضهم من بعض حتى نزلت: ﴿وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِۗ﴾(٣).

فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب.

ومن هذا الباب أيضاً نسخ الميراث بالتبني ، وذلك لأن الله عز وجل حرم التبني أصلاً فقال تعالى :﴿وَمَا جَعَلَ أَدۡعِيَآءَكُمۡ أَبۡنَآءَكُمۡۚ﴾(٤).

---

(١) سورة النساء:٣٣

(٢) سورة الأنفال:٧٥

(٣) سورة الأنفال:٧٥.

(٤) سورة الأحزاب:٤.

٣- المرحلة الثالثة : مرحلة التشريع الإجمالي:

في الوقت الذي أبطل فيه الإسلام نظم الجاهلية ، لم يفرض عليهم نظام الإرث جملة واحدة ، بل كان هناك مرحلة إجمالية ، ثم أخرى تفصيلية وتتخلص المرحلة الإجمالية فيما يلي :

أ- أوجب على من ترك مالاً وكان له والدان وأقارب أن يوصي لهم قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾﴾(١).

ب- أدخل النساء في الورثة سواء قل المال أو كثر قال تعالى: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾﴾(٢).

المرحلة الرابعة : مرحلة التشريع التفصيلي :

في المرحلة السابقة لم يحدد نصيب كل وارث ، ولكن المرحلة الأخيرة نزلت فيها آيات المواريث التي حددت نصيب كل وارث تحديداً دقيقاً ليس في لبس أو غموض ، وهي التي استقر عليها الشرع ليسير عليها المسلمون إلى يوم القيامة.

---

(١) سورة البقرة: ١٨٠

(٢) سورة النساء: ٧

شروط الإرث أربعة :

١- تحقُّق موت المورِّث ، أو إلحاقه بالموتى تقديراً ، وذلك كجنين انفصل ميتاً في حياة أمه ، أو بعد موتها ، بجناية على أمه ، موجبة للغرَّة ، فيقدَّر أن الجنين كان حياً قبل الجناية ، ويقدَّر أيضاً أن الموت قد عرض له بالجناية على أمه ، لتورث عنه الغرّة.

والغرَّة : عبد ، أو أمة : والغرة في الأصل : بياض في الوجه.

٢- تحقق حياة الوارث بعد موت مورِّثه، ولو لحظة .

٣- معرفة إدلاء الوارث للميت ، بقرابة ، أو نكاح ، أو ولاء.

٤- الجهة المقتضية للإرث تفصيلاً،وهذا يختصّ بالقاضي ، فلا تقبل شهادة الإرث مطلقاً ، كقول الشاهد للقاضي : هذا وارث . بل لابدَّ في شهادته من بيان الجهة التي اقتضت إرثه منه . ولا يكفي أيضاً قول الشاهد : هذا ابن عمه ، بل لا بدَّ من العلم بالقرب والدرجة التي اجتمعا فيها.

أركان الإرث ثلاثة :

١- المورِّث : وهو الميت الذي يستحق غيره أن يرثه.

٢- الوارث : وهو من ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الإرث.

٣- الموروث : وهي التركة التي يخلِّفها الميت بعد موته.

أسباب الإرث:

١- النسب

٢- النكاح

٣- الولاء

وقال الرحبي:

أسباب ميراث الورى كل يفيد ربه الوراثه
وهي نكاح وولاء ونسب مابعدهن للمواريث سبب

موانع الإرث

١- الرق.

٢- القتل .

٣- اختلاف الدين.

قال الرحبي:

ويمنع الشخص من واحدة من علل ثلاث
رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك

الوارثون من الرجال عشرة:

الورثون من الرجال بالأسباب الثلاثة السابقة: النسب، والنكاح، والولاء، عشره وهم:

١. الإبن .
٢. ابن الابن وإن سفل.
٣. الأب.
٤. الجدُّ.
٥. الأخ، سواء كان شقيقاً للميت، أو كان أخاً له من أبيه فقط، أو من أمه فقط.
٦. ابن الأخ الشقيق، وابن الأخ من الأب، أما ابن الأخ من الأم، فهو من ذوي الأرحام، فلا يرث بالفرض.
٧. العم الشقيق، والعم من الأب، أما العم من جهة الأم فهو أيضاُ من ذوي الأرحام.
٨. ابن العم الشقيق، وابن العم من الأب. أما ابن العم من جهة الأم فلا يرث بالفرض، بل هو من ذوي الأرحام.
٩. الزوج.

١٠. المعتق، وعصبته المتعصبون بأنفسهم.

قال الرحبي:

والوَارثونَ مِنَ الرِّجَالِ عَشَره أَسماؤُهُمْ مَعرُوفَةٌ مُشْتهَرَه
الابْنُ وابنُ الابن مَهمَا نَزَلا والأبُ والجَدُّ لَهُ وإنْ عَلا
والأَخُ مِن أيِّ الجِهاتِ كانا قَد أَنزَلَ اللهُ بِهِ القُرآنا
وابنُ الأخِ المُدْلِيْ إِلَيهِ بِالأَبِ فاسْمَعْ مَقالاً لَيسَ بالمُكَذَّب
والعَمُّ وابنُ العَمِّ مِن أبيهِ فاشكُرْ لِذي الإيجازِ والتَّنبيه
والزَّوجُ والمُعتَقُ ذو الوَلاءِ فجُملَةُ الذُّكُور هاؤلاء

الورثات من النساء سبع:

الورثات من الإناث، بالأسباب السابقة: النسب والنكاح، والولاء، سبع بالاختصار، وهنَّ:

١ - البنت.

٢ - بنت الابن، وإن نزل أبوها.

٣ - الأم.

٤ - الجدة من قبل الأم، أو الأب، وإن علت.

٥ - الأخت، من أي الجهات كانت، شقيقة، أو لأب، أو لأم.

٦ - الزوجة، أو الزوجات.

٧ – المعتقة.

قال الرحبي:

والوارِثاتُ مِنَ النَّساءِ سَبعُ لَم يُعطِ أُنْثَى غَيْرَهُنَّ
بِنتٌ وبِنتُ ابنِ وأُمٌّ مُشفِقَه وزَوجَةٌ وجَدَّةٌ ومُعتَقَه
والأُختُ مِن أَيِّ الجِهَاتِ فهاذِهِ عِدَّتُهُنَّ بانَت

- وإذا اجتمع الوارثات من النساء جميعاً، ورث منهنَّ خمسةٌ بالإجماع وهنّ، الأمُّ ــ البنت ــ بنت الإبن ـ الأخت الشقيقة الزوجة.
- إذا اجتمع كل الرجال الذين مر ذكرهم عند فقد مورثهم ورث منهمثلاثة فقط، لأنهم لا يحجبون حجب حرمان بحال، وسقط الباقون، بالإجماع، لأنهم محجوبون.

وهؤلاء الثلاثة هم: الأب، والابن، والزوج.

- وإذا اجتمع الوارثون والوارثات جميعاً، ورث منهم خمسة وهم: الأبوان ـ والوالدان ـ وأحد الزوجين.

الفروض المقدرة في كتاب الله ستة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس

واعلم بأن الإرث نوعان ... فرض وتعصيب على ما قسما
فالفرض في نص الكتاب ... لافرض في الإرث سواها
نصف وربع ثم نصف ... والثلث والسدس
والثلثان وهما التمام ... فاحفظ فكل حافظ إمام

أصحاب النصف خمسة :

١- **الزوج**: ويشترط لإرثه النصف من تركة زوجته شرط واحد، وهو أن لا يكون لها ولد ، ولا ولد ابن ، سواء كان هذا الولد منه ، أو من غيره ، حتى ولوكان الولد من زنى، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ﴾(١).

٢- **البنت** : ويشترط حتى ترث البنت النصف شرطان وهما :

أ- أن تكون واحدة. ب- أن لا يكون معها أخ لها يعصِّبها.

ودليل ذلك قول الله تعالى : ﴿وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾(٢).

٣- **بنت الابن** : وترث النصف بثلاثة شروط

---

(١) سورة النساء:١٢.

(٢) سورة النساء:١١.

١- أن تكون واحدة ٢- أن لا يكون معها أخ لها يعصِّبها ٣- أن لا يكون معها أحد من ولد الميت كابن أو بنت.

ودليل إرث بنت الابن النصف ، عند تحقق الشروط السابقة ، الإجماع ، قالوا إن ولد الابن ذكراً كان أو أنثى قائم مقام الولد في الإرث.

٤- **الأخت الشقيقة** : وهي ترث النصف بأربعة شروط :

أ- عدم فرع الوارث للميت ، كإبن أو بنت ، أو ابن ابن ، أو بنت ابن.

ب- عدم وجود الأصل الوارث كالأبوالجدِّ

ج- أن تكون واحدة.

د- أن لا يكون معها أخ لها يعصِّبها.

ودليل إرث الأخت النصف قول الله:قال تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ﴿١٧٦﴾﴾ [سورة النساء:١٧٦].

٥- **الأخت من الأب** : وتستحق النصف بخمسة شروط :الأربعة السابقة في الأخت الشقيقة ، والخامس عدم وجود أخ شقيق للميت، أو أخت شقيقة.

ودليل إرث الأخت من الأب النصف ، نفس الآية التي دلت على توريث الشقيقة النصف ، لأن المقصود بالأخت في الآية ، الشقيقة، أو لأب بإجماع العلماء.

وقال الرحبي:

والنصف فرض خمسة الزوج والأنثى من الأولاد
وبنت الابن عند البنت والأخت في مذهب كل
وبعدها الأ خت التي من عند انفرادهن عن معصب

أصحاب الربع وشروط ارثهم :

يستحق ربع التركة اثنان من أصناف الورثة . إذا تحققت فيهما الشروط المقرّرة ، وهذان هما :

أ- الزوج

ويشترطلإرثه الربع من تركة زوجته أن يكون لها ولد ، أو ولد ابن ، سواء كان الولد منه، أم من غيره ، وسواء كان ذكراً أو أنثى.

ودليل ذلك قوله تعالى :﴿ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ ﴾(١).

ب- الزوجة أو الزوجات

وهي ، أو هن ، تستحق الربع ، إذا لم يكن للزوج ولد ، أو ولد ابن منها ، أو منهن ، أم من غيرها أو غيرهن .

ودليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ ﴾(٢).

قال الرحبي :

والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه

وهو لكل زوجة أو أكثرا مع عدم الأولاد فيما قدرا

وذكر أولاد البنين يُعتمد حيث اعتمادنا القول في ذكر الولد

أصحاب الثمن وشروط إرثهم له.

١- زوجة فقط أو الزوجات

ويرث الثمن من تركة الميت الزوجة فقط ، أو الزوجات ، ويشترط لذلك أن يكون للزوج ولد ، أو ولد ابن ، ذكراً كان ، أو

(١) سورة النساء:١٢

(٢) سورة النساء:١٢

أنثى ، وذلك بإجماع العلماء، ودليل ذلك قوله تعالى : ﴿ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ﴾(١).

قال الرحبي:

والـــــثُّمْنُ للزَّوجـــــةِ مَـعَ البنِـينَ أو مَـعَ البنـات
أو مَعَ أولادِ البنينَ فاعلمِ ولا تظنَّ الجمعَ شرطاً فافهَم

أصحاب الثلثين وشروط إرثهم له.

يرث الثلثين من الورثة أربعة أصناف ، ولكل صنف منهم شروط نذكرها فيما يلي:

١- البنتان فأكثر من أولاد الميت:

ويشترط لإرثهما الثلثين شرط واحد ، وهو عدم وحود معصِّب لهن ، وهو ابن الميت ودليل إرثهن الثلثين : ﴿ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ﴾(٢).

٢- بنتا الابن ، فأكثر ، وترثان الثلثين بشرطين هما:

(١) سورة النساء:١٢

(٢) سورة النساء:١١.

١- عدم المعصِّب لهنّ.

٢- عدم وجود ولد للميت ذكراً كان أو أنثى.

ودليل إرث بنات الابن الثلثين إنما هو القياس على البنات ، أو دخولهما في لفظ البنات ، بناءً على أن اللفظ يستعمل في حقيقته ومجازه.

٣- الأختان الشقيقتان فأكثر:

وهماترثان الثلثين بلاثة شروط :

١- عدم المعصِّب لهنّ كأخ شقيق.

٢- عدم وجود الأصل الوارث للميت من أب أو جدّ.

٣- عدم وجود فرع وارث للميت ذكراً كان أو أنثى.

ودليل إرثهن الثلثين، ودليل ذلك قوله تعالى:﴿ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ﴾(١).

٤- ـالأختان لأب فأكثر:

وترثان الثلثين بأربعة شروط:

١- عدم المعصِّب لهنّ كأخ.

(١) سورة النساء:١٧٦

٢- عدم وجود الأصل الوارث للميت من أب أو جدّ.

٣- عدم وجود فرع وارث للميت ذكراً كان أو أنثى.

٤- عدم وجود أخ شقيق للميت أو أخت شقيقة.

ودليل إرث الأختين لأب الثلثين الإجماع ، فإنه منعقد على أن الآية السابقة إنما نزلت فيالأختين الشقيقين ، والأختين لأب دون الأخوات لأم .

قال الرحبي:

والثُّلُثَانِ للبنَاتِ جَمعَا مَا زادَ عن واحدَةٍ فسَمعا

وهْوَ كذاكَ لِبناتِ الابنِ فافهَمْ مَقالِيْ فَهْمَ صَافِيْ

وهْوَ للاُختَينِ فمَا يَزيدُ قضَى- بهِ الأَحرارُ والعبيدُ

هاذا إذا كنَّ لأُمٍّ وأبِ أو لأبِ فاعْملْ بهذا تصِب

أصحاب الثلث وشروط إرثهم له:

وأصحاب الثلث صنفان من الورثة هما :

١- **الأم**: وترث الأم الثلث بشرطين :

أ- عدم وجود الفرع الوارث للميت ، ذكراً كان أو أنثى ، مثل الابن ، أو البنت وابن الابن ، وبنت الابن.

ب- عدم وجود الإخوة ، أو الأخوات للميت ،اثنين فأكثر ، أشقّاء ، أو لأب أو لأم.

ودليل إرث الأم الثلث بالشروط السابقة، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ ﴾(١)

٢- العدد من الإخوة لأم :

إخوة الميت من أمه يرثون الثلث، ما دامو أكثر من واحد ، سواء كانوا ذكوراً، أو إناثاً، أو مختلفين ، يقسم الثلث على عدد رؤوسهم بالسويَّة ، لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم.

والإخوة للأم يستحقون الثلث بشرطين :

أ- عدم وجود الفرع الوارث للميت : كالابن والبنت ، وابن الابن ، وبنت الابن.

ب- عدم وجود الأصل الوارث ، كالأب ، والجدّ.

ودليل إرثهم الثلث، ﴿ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ ﴾(٢).

---

(١) سورة النساء:١١

(٢) سورة النساء:١٢

وقال الرحبي:

والثُّلْثُ فرضُ الأُمِّ حيثُ ولا مِنَ الإخوَةِ جمعٌ ذُو
كاثْنَيْنِ أو ثِنْتَينِ أو ثَلاثِ حكمُ الذُّكورِ فيهِ
ولا ابنُ إبنٍ مَعَها أو بنتهُ ففرضُهَا الثُّلْثُ كمَا بَيَّنتهُ
وإنْ يكنْ زَوْجٌ وأمٌّ وأبُ فثُلُثُ الباقي لها مُرَتَّبُ
وهاكذا مَعْ زَوجةٍ فلا تَكُن عنِ العُلومِ
وهوَ للاثنينِ أوِ اثنتين مِن ولدِ الأُمِّ بغَيْرِ مَيْن
وهاكذا إن كَثُرُوا أو زادُوا فما لهمْ في ما سواهُ زادُ
ويَستَوي الإناثُ فيهِ كما قد أوضَحَ

أصحاب السدس وشروط إرثهم له :

يرث سدس التركةِ سبعة أصناف من الورثة ، بشروط في كل صنف منهم :

١- الأب

ويرث الأب السدس بشرط واحد ، وهو وجود الفرع الوارث للميت: كابنه وابنته ، وابن ابنه ،وبنت ابنه.

لكنه مع البنت ، وبنت الابن يرث السدس بالفرض ، وإذا بقي شيء بعد أصحاب الفروض أخذه بالتعصيب.

٢- الأم

وتأخذ السدس بشرطين:

أ- وجود الفرع الوارث للميت ،كما قلنا في الأب.

ب- وجود عدد من الإخوة، كيف ما كانوا .

ودليل إرث الأب والأم للسدس بالشروط المذكورة قول الله عزوجل: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ﴾(١).

ومن شروط توريث الأم السدس قول الله تبارك وتعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ﴾(٢).

٣- الجد أبو الأب :

ويرث السدس بالشروط التالية :

أ- وجود الفرع الوارث ، كما قلنا في الأب.

(١) سورة النساء:١١.

(٢) سورة النساء:١١.

ب – عدم وجود الأب ، إذ الأب يحجبه لكونه أقرب إلى الميت منه.

ويستدل لتوريث الجدّ السدس بالإجماع ، وبالآية التي دلت على توريث الأب السدس ، إذ الجدّ يسمى أباً.

٤ – والجدّة، والجدّات الوارثات:

وتستحق الجدّة سواء كانت من جهة الأب ، أو من جهة الأم السدس ، بشرط واحد وهو أن لا يكون دونها أم.

وكذلك تستحق السدس الجدّات إذا كن وارثات : فلو مات شخص وخلف جدّته أم أبيه ، وجدّته أم أمه ، استحقّت الجدّتان السدس ، يقتسمانه بينهما بالسوية.

وتزيد الجدّة أم الأب أنها يحجبها ابنها ، وهو أبو الميت إذا كان حياً ، عملاً بالقاعدة (من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة).

ودليل توريث الجدّة أو الجدّات السدس ما رواه الحاكم وغيره من حديث، عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ السُّدُسَ

بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ» وقال هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "(١).

٥- بنت الابن، فأكثر :

وترث بنت الابن ، أو بنات الابن السدس إذا توفرت ثلاثة شروط :

أ- أن تكون، أو يكن مع البنت الواحدة ، من أولاد الميت.

ب- أن لا يكون للميت ولد ذكر.

ج- أن لا يكون معها أو معهنّ ابن ابن يعصبِّها أو يعصِّبهنَّ.

ودليل ذلك ما رواه البخاري من حديث، هُزيل بن شرحبيل قَالَ: ((سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ ، فَقَالَ: لِلابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنِي ، فَسُئِلَ

(١) أخرجه الحاكم في "مستدركه" (٤ / ٣٤٠) برقم: (٨٠٧٦) (كتاب الفرائض ، للجدتين السدس بينهما بالسوية) (بهذا اللفظ) وابن ماجه في "سننه" (٣ / ٣٢٩) برقم: (٢٢١٣) (أبواب التجارات ، باب ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا أو عبدا لَهُ مال) (من غير ذكر هذا اللفظ.) ، (٣ / ٥٣٨) والبيهقي في "سننه الكبير" (٦ / ٢٣٥) برقم: (١٢٤٧٣) (كتاب الفرائض ، باب فرض الجدة والجدتين) (بنحوه.) وعبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائده على "مسند أحمد" (١٠ / ٥٣٨٥) برقم: (٢٣٢٢٣) (مسند الأنصار رضي الله عنهم ، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه) (بنحوه مطولا.) ، (١٠ / ٥٣٨٧)، كلهم عن طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة عن عبادة بن الصامت، والحديث صححه الحاكم، وأعلّه البيهقي بالإرسال فقال: وَإِسْحَاقُ عَنْ عُبَادَةَ مُرْسَلٌ أَيْ مُنْقَطِعٌ، كما في شرح الزرقاني على الموطأ: (٣ / ١٦٩) .

ابْنُ مَسْعُودٍ ، وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلْابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ ، فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ))(١).

٦- الأخت من الأب فأكثر :

ترث الأخت من الأب أو الأخوات من الأب السدس بالشروط التالية :

أ- أن لا يكون للميت فرع وارث ، كالابن وابن الابن وبنت الابن.

ب- أن لا يكون له أصل وارث ، كالأب والجدّ أبي الأب.

ج- أن لا يكون للميت أخ شقيق.

د- أن تكون معها شقيقة واحدة.

هـ - أن لا يكون معها أخ لأب يعصِّبها.

---

(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٨ / ١٥١) برقم: (٦٧٣٦) (كتاب الفرائض ، باب ميراث ابنة الابن مع بنت) (بهذا اللفظ) .

فإذا توفرت هذه الشروط ورثت الأخت من الأب ، أو الأخوات من الأب السدس ،

ودليل هذا الحكم الإجماع ، والقياس على بنات الابن مع البنت الواحدة.

٧- الأخ من الأم، أو الأخت من الأم :

كذلك يرث الأخ لأم أو الأخت لأم السدس بشرطين :

أ- أن لا يوجد معه أو معها من يحجبه أو يحجبها من أصل ، أو فرع للميت.

ب- أن ينفرد وحده، أو تنفرد وحدها.

قال الله تعالى في توريث الأخ لأم أو الأخت لأم السدس: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ﴾(١).

وقال الرحبي:

والسُّدْسُ فَرضُ سَبعةٍ مِنَ ... أب وأُمٍّ ثمَّ بنتِ ابن وُجِدْ

والأُختِ بنتِ الابن ثمَّ ... ووَلَدُ الأُمِّ تَمَامُ العِدَّهْ

فالأبُ يسْتَحِقُّهُ مَعَ الوَلَد ... وهاكذا الأُمُّ بتَنْزيل الصَّمَد

(١) سورة النساء:١٢.

وهاكذا مَعْ وَلَدِ الإبن الَّـذي ... مـا زالَ يَقفـو إثـرَهُ ويَحتَـذِي
وهْـوَ لَهـا أيَضـاً مَـعَ الإثنـين ... مِنْ إخوَةِ المَيْتِ فقِسْ هذين
والجدُّ مِثلُ الأب عندَ فَقدِهِ ... في حـوْز مـا يصِـيبهُ ومُـدِّه
إلاَّ إذا كـانَ هُنـاكَ إخـوَه ... لكـونِهم في القـرْب وَهـوَ
أو أَبـوانِ مَعْهُـمَا زَوْجٌ وَرِث ... فالأُمُّ للثُّلْثِ مَعَ الجدِّ تَرث
وهاكذا ليسَ شَبيها بالأب ... في زَوجـةِ المَيْـتِ وأُمٍّ وأب
وحُكمُـهُ وحكمُهُـمْ سَـيَاتِيْ ... مُكمَّـلَ البيـانِ في الحـالات
وبنتُ الابن تأخـذُ السُّـدْسَ ... كانـت مَـعَ البنـتِ مِثـالاً
وهاكذا الأختُ مَعَ الأختِ ... بـالأبوَين يـا أُخَـيَّ أدْلَـت
والسُّـدْسُ فـرْضُ جَـدَّةٍ في ... واحـدَةٍ كانـت لأُمٍّ وأب
وولـدُ الأُمِّ يَنـالُ السُّدْسـا ... والشرطُ في إفرادِهِ لا يُنسَى
وإن تساوَى نَسَبُ الجَدّاتِ ... وكـنَّ كُلَّهُـنَّ وارثـات
فالسُّـدْسُ بَيْـنهُنَّ بالسَّـويَّه ... في القِسْمةِ العادِلـةِ الشَّرْعِيَّه
وإنْ تكُن قرْبَى لأُمٍّ حَجَبَت ... أُمَّ أب بُعـدَى وسُدْسـا
وإنْ تكُن بالعَكس فالقَولان ... في كُتْـب أهـل العِلـم
لا تسـقطُ البُعـدَى عـلى ... واتَّفَقَ الجُلُّ على التَّصحيح
وكُلُّ مَن أدْلَت بغَيْر وارثِ ... فما لَهَا حظٌ مِنَ المَوَارث
وتسـقط البعـدَى بـذاتِ ... في المَـذهب الأَولى فقـل لِي

أصحاب ثلث الباقي :

ويأخد الثلث الباقي التركة صنفان من الورثة وهما :

١ - الجد أبو الأب

وذلك في بعض حالاته إذا كان مع الإخوة الأشقاء ، أو الأب ، ذكوراً كانوا أو إناثًا.

قال الرحبي:

وتـارَةً يَأخـذُ ثلـثَ البـاقي بعـــــدَ ذوِيْ الفـــــرُوضِ

٢ - الأم

وذلك في المسألتين العمريَّتين ، أو الغرّاويّتين وسميتا عمريتين ، لقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيهما بثلث الباقي للأم .

وسميتا غرّاويتين لشهرتهما كالكوكب الأغر.

والمسألتان العمريتان هما :

الأولى: **الثاني:**

زوج زوجة

وأم وأم

وأب وأب

فإن الزوج في المسألة الأولى يأخذ النصف، وتأخذ الأم ثلث النصف الباقي ، ويأخد الأب ما بقي.

أما في المسألة الثانية ، فإن الزوجة تأخذ الربع،والأم ثلث ما بقي والأب يأخذ الباقي.

قال الرحبي:

وإنْ يكـــــنْ زَوْجٌ وأمٌّ وأبُ فثُلُـثُ البـاقى لهـا مُرَتَّـبُ
وهاكذا مَعْ زَوجةٍ فصاعِدا فلا تَكُن عـنِ العُلـومِ قاعِـدا

النسب الأربعة :

١ــ **التماثل**: هو تساوي العددين أو الأعداد في المقدار بحيث لا يزيد أحدهما على الآخر٢ و ٢ــ ٣ و ٣.

وحكمه: الإكتفاء بأحدهما.

٢ــ **التداخل**: هو عددان ينقسم الأكبر على الأصغر بدون كسر ٢و٤ـ ٢و٦

وحكمه: الإكتفاء بالأكبر

٣ــ **التوافق**: هو أن يتفق العددان في القسمة على عدد آخر مشترك بينهما غير الواحد، ولا ينقسم الأكبر على الأصغر.

وحكمه:ضرب وفق أحدهما في كامل الآخر.

٤ـ **التباين** هو: أن يكون العددان مختلفين، ليس بينهما قاسم مشترك ولا يقبل أحدهما القسمة على الآخر بلا كسر.

وحكمه: ضرب كامل أحدهما في كامل الآخر.

أصول الماسئل

أصول المسائل المتفق عليها سبعة وهي: ٢، ٣، ٤، ٦، ٨، ١٢، ٢٤.

فهرس الموضوعات:

رقم	الموضوع	الصفحة
١	المقدمة	٢
٢	تعريف الفرائض لغة واصطلاحا	٤
٣	مشروعية الإرث	٥
٤	الترغيب في تعليم علم الفرائض	٨
٥	الحقوق المتعلقة بالتركة	١٠
٦	آيات المواريث	١١
٧	طرق دراسة الفرائض	١٢
٨	تدرج الإرث في التشريع الإسلامي	١٣
٩	شروط الإرث	١٧
١٠	أركان الإرث	١٨
١١	أسباب الإرث	١٨
١٢	موانع الإرث	١٨
١٣	الوارثون من الرجال	١٩
١٤	الوارثات من النساء	٢٠
١٥	الفروض المقدرة في كتاب الله	٢٢
١٦	أصحاب النصف وشروط إرثهم	٢٢
١٧	أصحاب الربع وشروط إرثهم	٢٤

١٨	أصحاب الثمن وشروط إرثهم	٢٥
١٩	أصحاب الثلثين وشروط إرثهم	٢٦
٢٠	أصحاب الثلث وشروط إرثهم	٢٨
٢١	أصحاب السدس وشروط إرثهم	٣٠
٢٢	أصحاب ثلث الباقي	٣٧
٢٣	المسألتان العمريتان	٣٧
٢٤	النسب الأربعة	٣٨
٢٥	أصول المسائل	٣٩
٢٦	فهرس الموضوعات	٤٠